

PROTOKÓŁ ROZPRAWY GŁÓWNEJ

Dnia 27 lutego 2025 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie II Wydział Karny
sprawa Daniela Dzika
oskarżonego z art. 178a § 1 i art. 288 § 1 k.k.

Przewodniczący: SSR Szymon Sowa

Protokolant: Marcin Mysza

przy udziale **Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Prądnik Biały w Krakowie**
– **nie stawił się zawiadomiony prawidłowo.**

Wywołano sprawę o godzinie 10.00. Rozprawa odbyła się jawnie.

Przebiegu czynności nie utrwalono za pomocą urządzenia rejestrującego obraz/dźwięk z uwagi na brak warunków technicznych, o czym poinformowano obecnych na sali.

Na rozprawę stawili się:

- oskarżony Daniel Dzik – osobiście,
- obrońca z wyboru radca prawny Gabriela Gil, upoważnienie do obrony w protokole przesłuchania podejrzanego,
- pokrzywdzony Ryszard Ryś,
- świadek Karol Kot,
- świadek Sylwia Sikora.

Pokrzywdzony pozostał na sali, świadkowie opuścili salę rozpraw.

Oskarżony Daniel Dzik podał dane co do swojej osoby (art. 213 k.p.k.): dane osobowe, jak w akcie oskarżenia, bez zmian.

Na pytanie Przewodniczącego strony nie składają wniosków ani oświadczeń przed otwarciem przewodu sądowego.

Przewodniczący otworzył przewód sądowy i przedstawił zarzuty aktu oskarżenia.

Przewodniczący pouczył oskarżonego o prawie do składania wyjaśnień, odmowy wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania, składania wniosków dowodowych i konsekwencjach

nieskorzystania z tego uprawnienia oraz o treści przepisów art. 100 § 3 i 4 k.p.k., art. 376 k.p.k., art. 377 k.p.k., art. 419 § 1 k.p.k., art. 422 k.p.k., po czym zapytał, czy przyznaje się do zarzucanych mu czynów i czy chce złożyć wyjaśnienia i jakie.

Oskarżony Daniel Dzik podaje:

Treść aktu oskarżenia zrozumiałem, przyznaję się częściowo. Będę wyjaśniał. Do zarzutu pierwszego nie przyznaję się do końca. Prawdą jest, że samochód był włączony, jednak ja nim nie jeździłem. Ja stałem samochodem w takiej alejce na cmentarzu, tam było bardzo wąsko, nie dało się tamtędy normalnie jeździć. Ja przyjechałem na pogrzeb, miałem wieniec na tylnym siedzeniu. Ja wtedy byłem trzeźwy, spotkałem pod bramą cmentarza kolegę, on mnie wpuścił za bramę i wjechałem w alejkę. Tam dopiero spytał, czy bym się nie napił, ja się zgodziłem, bo miałem już nie wracać tym samochodem do domu, miałem kolegów z pracy na tym pogrzebie, którzy mogli wracać moim samochodem. Na pogrzeb już nie dotarłem.

Alkohol piliśmy w samochodzie, silnik był włączony, bo było zimno. Ja przyjechałem na cmentarz gdzieś o 8.30, a pogrzeb był o 10.30. Wypiliśmy butelkę 0,5 l wódki 40%, we dwóch. Ten kolega przyniósł ten alkohol. Ja tego kolegę znam tylko z widzenia, był to kolega zmarłego, widywałem go na meczach. Ja nie wiem, gdzie on mieszka ani jak się nazywa. On potem, jak wypiliśmy, poszedł na pogrzeb, a ja zostałem w samochodzie. Samochód nie był w ruchu, stał, ja i tak nie mógłbym odjechać, bo tam było za wąsko, ja nie dałbym rady zawrócić w tej alejce, bo była za wąska.

Co do drugiego zarzutu, ja się przyznaję, że zniszczyłem tę ławkę. Byłem zdenerwowany, że ten człowiek, który mnie znalazł w alejce, zadzwonił na Policję i straciłem na chwilę głowę. Miałem w bagażniku metalowy łom, długości ok. 1,20 m i tym łomem połamłem deski siedziska i oparcia, obaliłem słupki. Ta ławka blokowała mi samochód. Ja myślałem wtedy, że jak pogrzeb się skończy, to któryś z kolegów z pracy odwiezie mnie do domu, dlatego zacząłem łamać tę ławkę, żeby odblokować wyjazd. Bardzo żałuję, że to zrobiłem. To wszystko, co mam do powiedzenia.

Wobec odmienności wyjaśnień, Sąd postanowił na podstawie art. 389 § 1 k.p.k. odczytać oskarżonemu wyjaśnienia z postępowania przygotowawczego, z k. 15-16 i 18.

Po odczytaniu oskarżony oświadcza:

Potwierdzam odczytane wyjaśnienia. W wyjaśnieniach tych przyznałem się do tego, że piłem alkohol, jednak nie uważam, żeby to było przestępstwo. W pozostałym zakresie wszystko się zgadza. Odmawiam dalszych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Przewodniczący zarządził postępowanie dowodowe oraz pouczył oskarżonego o przysługującym mu prawie zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co do każdego dowodu (art. 386 § 2 k.p.k.).

Staje pokrzywdzony **Ryszard Ryś**.

Przewodniczący uprzedził świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz pouczył o treści art. 183 k.p.k. Świadek podaje: lat 75, emeryt, niekarany za fałszywe zeznania, obcy.

Słuchany w charakterze świadka, wobec zgody stron bez odebrania przyrzeczenia, zeznaje:

Ja wiem, w jakiej sprawie zostałem wezwany, chodzi o zniszczenie mojej ławki na cmentarzu w Szczyglicach. Tam jest grobowiec mojej rodziny, leżą tam rodzice i brat, ja się opiekuję tym grobem. Tam jest teren trochę pod górę i jak przychodzę na grób, to zwykle jestem zmęczony. Dlatego ja tam postawiłem drewnianą ławkę, żeby posiedzieć, podumać i odpocząć przed powrotem. W dniu 31 grudnia 2024 r. zadzwonił policjant z Balic i powiedział, że jakiś wandal zdewastował grobowiec. Ja od razu tam poszedłem tego dnia. Okazało się, że grób jest nienaruszony, ale zniszczona została ta drewniana ławka. Ławka była cała połamana, deski siedziska i oparcie, a nawet dwa słupki zostały obalone. Ona nie nadawała się do naprawy. Ja poprosiłem syna i on uprzątnął resztki tej ławki, na razie nie stawiam nowej, może wiosną, ale nie wiem, czy się zdecyduję. Ta ławka nie była tania, ja zamówiłem ją u stolarza, z egzotycznego drewna, była bardzo elegancka i wydawało się, że będzie trwała. Ja zapłaciłem za tę ławkę z montażem 7 000 zł. Chciałbym dostać odszkodowanie, w tym celu mój prawnik wniósł pozew cywilny do tutejszego Sądu o zapłatę odszkodowania za poniesione koszty i krzywdę doznaną przez to, że teraz mi trudniej chodzić na cmentarz. W tej sprawie cywilnej jeszcze nie było rozprawy, pozew został wniesiony miesiąc temu. To wszystko.

Z uwagi na to, że świadek nie pamięta wszystkich szczegółów, Sąd postanowił na podstawie art. 391 § 1 k.p.k. odczytać jego zeznania z postępowania przygotowawczego, z k. 12.

Po odczytaniu świadek Ryszard Ryś oświadcza:

Potwierdzam odczytane mi zeznania. Tak było, jak zeznałem.

Oskarżony i obrońca nie mają pytań do świadka. Sąd zwolnił świadka, który opuścił salę rozpraw.

Staje świadek Karol Kot.

Przewodniczący uprzedził świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz pouczył o treści art. 183 k.p.k. Świadek podaje: lat 67, emeryt, niekarany za fałszywe zeznania, obcy.

Słuchany w charakterze świadka, wobec zgody stron bez odebrania przyrzeczenia, zeznaje:

Ja wiem, w jakiej sprawie zostałem wezwany, chodzi o pijanego kierowcę na cmentarzu. Ja tamtego dnia, to było chyba w Sylwestra, szedłem na pogrzeb. Idąc zauważyłem pojazd w alejce cmentarnej, prowadzącej od bramy wjazdowej, wzdłuż ogrodzenia cmentarza. Ten samochód ustawiony w poprzek ścieżki, ruszał w przód i w tył, jakby nie mógł wyjechać. Ja się zdziwiłem, jak on tam wjechał, bo ta alejka jest bardzo wąska, a zresztą widziałem, że brama wjazdowa była zamknięta. Podeszedłem bliżej, zapukałem do okna, spytałem, czy można mu jakoś pomóc, ale nic nie odpowiadał. Mnie się kierowca nie za bardzo spodobał, wyglądało, że jest pijany. Poprosiłem go, aby zgasił silnik, on zgasił i wtedy ja odszedłem troszkę od niego i zadzwoniłem na Policję. To trwało zanim przyjechali i on początkowo siedział w samochodzie, a ja czekałem tam na Policję, troszkę dalej od samochodu, bo bałem się, że może będzie chciał uciekać. Potem po kilku minutach on wyszedł z samochodu, wyciągnął łom i tym łomem zaczął łamać deski takiej czarnej, drewnianej ławki, która stała przy jednym z grobowców. Ta ławka stała tak, że blokowała mu wyjazd, on zaczął tę ławkę niszczyć. Ja krzyczałem do niego, żeby przestał, ale on nie słuchał, ja bliżej nie podchodziłem, bo nie wiedziałem, czy nie będzie agresywny. On połamał oparcie i siedzisko potem zaczął wywracać słupki, ale szło mu ciężko, to była solidna ławka. Wtedy pod bramę podjechał radiowóz i on przestał, a kiedy podeszli policjanci, to znów siedział w samochodzie. Ja opowiedziałem policjantom, co widziałem i poszedłem na pogrzeb.

Z uwagi na to, że świadek nie pamięta wszystkich szczegółów, Sąd postanowił na podstawie art. 391 § 1 k.p.k. odczytać jego zeznania z postępowania przygotowawczego, k. 10.

Po odczytaniu świadek Karol Kot oświadcza:

Potwierdzam odczytane mi zeznania. Tak było, jak zeznałem, wtedy pamiętałem więcej szczegółów.

Na pytania obrońcy zeznaje:

Ja widziałem, jak oskarżony jeździł w tył i przód w tej alejce. Właściwie to ruszał po ok. 30-40 cm do przodu i do tyłu, jakby próbował zawrócić. Potem, jak mnie zobaczył, to

przestał. Jak podszedłem, to zobaczyłem, że wyjazd blokowała mu ta czarna ławka, wydaje mi się, że kiedy on tak ruszał i cofał, to próbował ominąć tę ławkę. Ja nie widziałem, kiedy oskarżony tam wjechał ani w jaki sposób. Brama wjazdowa była jak zawsze zamknięta, zresztą ja w alejkach na tym cmentarzu nigdy nie widziałem żadnego samochodu, a co dopiero takiej dużej terenówki. Ja nie wiem, jak długo był tam przed moim przyjściem. Na Policję czekałem ok. 10 minut. Oskarżony w tym czasie nie próbował odjeżdżać, zresztą miał zablokowaną drogę.

Ja często bywam na tym cmentarzu, mam tam wielu zmarłych, jestem zaangażowany w sprawy parafii. Tymi alejkami na cmentarzu nie jeżdżą samochody. Brama do tej alejki jest zawsze zamknięta. Jest jeszcze druga brama wjazdowa, od wschodniej strony cmentarza, tj. od kaplicy, ale od niej nie ma dostępu do tego miejsca, gdzie stał oskarżony, te alejki się nie łączą. Te alejki, to są takie trochę szersze chodniki, szerokie może na 1,60-1,80 m. To jest teren należący do parafii, ogrodzony. Tam nie było wtedy żadnych innych samochodów, także pod bramą wjazdową nie widziałem żadnego samochodu. Tam zwykle jest pusto i tego dnia też nikogo nie było, tylko ja tamtędy szedłem. Ja tam tylko po to wszedłem, żeby sprawdzić, czy nie potrzeba pomocy, tak to bym poszedł do tego drugiego wejścia. Dla mnie nie było niebezpieczeństwa w sposobie poruszania się tego pojazdu.

Obrońca i oskarżony nie mają więcej pytań. Sąd zwolnił świadka, który opuścił salę rozpraw.

Staje świadek Sylwia Sikora.

Przewodniczący uprzedził świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz pouczył o treści art. 183 k.p.k. Świadek podaje: lat 37, policjantka, niekarana za fałszywe zeznania, obca.

Słuchana w charakterze świadka, wobec zgody stron bez odebrania przyrzeczenia, zeznaje:

Wiem, że chodzi o tę sytuację z cmentarza w Szczyglicach. Dyżurny zlecił udanie się w rejon cmentarza, w związku ze zgłoszeniem podejrzenia, że jest nietrzeźwy kierujący. Pojechaliśmy tam z sierż. Wiesławem Wilkiem, faktycznie był samochód w alejce cmentarnej, silnik był wyłączony, na siedzeniu kierowcy siedział mężczyzna, mowę miał bełkotliwą, podjęliśmy interwencję. Mówił, że przyjechał na pogrzeb kolegi. Obok samochodu zastaliśmy połamana ławkę drewnianą, zgłaszający twierdził, że to ten kierowca ją połamał przed naszym przybyciem. Przebadaliśmy kierowcę alkomatem i stwierdziliśmy nietrzeźwość, miał chyba ze 3 promile. Postanowiliśmy przewieźć go na komisariat w Balicach. Samochód został w bezpiecznym miejscu. Silnik był na pewno wyłączony, jak przyjechaliśmy. Ten pan był

sam w samochodzie, była tam też butelka po wódce 0,5 litra, pusta. Widziałam jedną butelkę. To była taka alejka spacerowa, nie było tam samochodów ani pieszych. Nie pamiętam, po jakim czasie od zgłoszenia tam udaliśmy się, chyba niezwłocznie. Nie widziałam przy kierowcy łomu, czy innego metalowego narzędzia.

Wobec tego, że świadek nie pamięta wszystkich szczegółów, Sąd postanowił na podstawie art. 391 § 1 k.p.k. odczytać zeznania świadka z postępowania przygotowawczego, k. 8.

Po odczytaniu świadek zeznaje:

Potwierdzam odczytane zeznania.

Na pytanie obrońcy świadek zeznaje:

Ja nie widziałam, żeby ten samochód jeździł. Kierowca nie mówił, czy jeździł po cmentarzu. Silnik był wyłączony, a kluczyki w stacyjce, bo sierżant W. Wilk je wyciągnął, jak przyjechaliśmy. Ja nie wiem, kiedy oskarżony pił alkohol. Ja pytałam, on nie odpowiedział. Ja nie widziałam, żeby oskarżony niszczył czy uszkadzał tę ławkę, widziałam ją już zniszczoną, połamane deski.

Obrońca i oskarżony nie mają więcej pytań. Sąd zwolnił świadka, który opuścił salę rozpraw.

Obrońca oskarżonego wnosi o zwrócenie się do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzysztofa w Szczyglicach, ul. Długa 1, o udzielenie informacji:

- 1) kto jest właścicielem i administratorem terenu cmentarza parafialnego w Szczyglicach?
- 2) o której godzinie w dniu 31 grudnia 2024 r. odbywał/odbywały się pogrzeb(y) na cmentarzu parafialnym w Szczyglicach?
- 3) czy brama cmentarza w zachodniej granicy cmentarza zwykle jest otwarta?
- 4) czy w związku z pogrzebem/pogrzebami w dniu 31 grudnia 2024 r. brama cmentarza od strony zachodniej była otwierana, jeśli tak, to przez kogo, kiedy i z jakiego powodu?
- 5) czy w alejce wiodącej od wspomnianej bramy wzdłuż zachodniego muru cmentarza odbywa się ogólnodostępny ruch pojazdów?
- 6) jaka jest szerokość alejki i jej przeznaczenie?
- 7) czy do alejki, o której mowa w pkt 5, możliwy jest dojazd/dostęp z innych bram wjazdowych na cmentarz?

- 8) podanie imienia, nazwiska i danych kontaktowych osoby administrującej cmentarzem, w szczególności dysponującej kluczami do zachodniej bramy cmentarza bądź osoby, o której wiadomo, że otwierała wspomnianą bramę w dniu 31 grudnia 2024 r.

Oskarżony przyłącza się do wniosku obrońcy.

Sąd postanowił:

na podstawie art. 167 k.p.k. dopuścić wniosek dowodowy obrońcy oskarżonego.

Sąd postanowił:

na podstawie art. 193 k.p.k. dopuścić z urzędu dowód z opinii biegłego z zakresu toksykologii dra Krzysztofa Kruka o sporządzenie rachunku retrospektywnego na okoliczność:

- 1) ustalenia w oparciu o wyniki badań na k. 5, jakie było stężenie alkoholu w wydychanym przez oskarżonego powietrzu o godz. 8.30 w dniu zdarzenia,
- 2) czy do stężeń ustalonych w wyniku badania na k. 5 mogło prowadzić spożycie alkoholu w ilości deklarowanej przez oskarżonego (0,25 litra wódki 40%)?

- wyznaczając termin sporządzenia opinii do 10 marca 2025 r.

Celem wykonania wniosków dowodowych, Przewodniczący zarządził na podstawie art. 401 § 1 k.p.k. przerwać rozprawę do dnia 14 marca 2025 r., g. 10.00, sala 311, co obecnym stronom podano wzywając do stawienia bez odrębnych zawiadomień.

Rozprawę zamknięto o godzinie 12.00.

Szymon Sowa
(podpis Przewodniczącego)

Marcin Myszka
(podpis protokolanta)